

القانون وفقاً لآخر تعديل
قانون رقم (8) لسنة 2013
بشأن
إدارة الموارد البشرية للمديرين العموم في حكومة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مسؤولية رؤساء ومدراء الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بشأن إنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،
وعلى الأمر المحلي لسنة 2006 بشأن المدراء العاملين لدوائر حكومة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2007 بشأن استيفاء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليهم من موظفي
حكومة دبي لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (51) لسنة 2007 بشأن تذاكر وبدل السفر في المهمات الرسمية الخارجية للمدراء
العاملين والتنفيذيين ومن في درجتهم،
نصدر القانون التالي:

اسم القانون
المادة (1)

يسمى هذا القانون "قانون إدارة الموارد البشرية للمديرين العموم في حكومة دبي رقم (8) لسنة 2013".

التعريفات
المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة دبي.

الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة: حكومة دبي.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

دائرة الموارد البشرية: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

الدائرة: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس الحكومية التابعة للحكومة وما في حكمها.

المدير العام: كل من يتولى مسؤولية الإشراف العام على الدائرة، ووضع ومتابعة وتنفيذ استراتيجياتها وسياساتها وخطط وبرامج عملها وإدارة مواردها، ويكون مسؤولاً عن نتائج أدائها الكلية.

الراتب الإجمالي: الراتب الشهري، والذي يتكون من الراتب الأساسي والعلاوة العامة.

نطاق التطبيق
المادة (3)

تطبق أحكام هذا القانون على جميع المديرين العموم العاملين في الدوائر وذلك بالقدر المنصوص عليه في هذا القانون.

صلاحية التعيين وإنهاء الخدمة المادة (4)

يتم تعيين المدير العام وإنهاء خدماته بمرسوم يصدره الحاكم.

الفئات الوظيفية والمخصصات المالية المادة (5)

- أ- تكون لوظيفة المدير العام في الدوائر المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون درجة مالية تسمى "درجة مدير عام"، ويتم تحديد ما يستحقه هؤلاء المديرين من رواتب إجمالية وعلاوات وبدلات ومكافآت ومزايا وظيفية بقرار يصدره الحاكم.
- ب- تتحدد الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا الوظيفية للمديرين العموم للدوائر غير المشمولة في الجدول الملحق بهذا القانون وفقاً للتشريعات السارية لدى تلك الدوائر ولعقود العمل المبرمة معهم.
- ج- يحدد الراتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية التي يستحقها المدير العام بعد صدور مرسوم تعيينه من الحاكم، وذلك بموجب عقد العمل الذي تعده دائرة الموارد البشرية ويعتمده رئيس المجلس التنفيذي.

الاشتراك في التقاعد المادة (6)

هذا النص وفقاً لآخر تعديل بموجب قانون رقم (10) لسنة 2021 - للاطلاع على النص الأصلي

- أ- تتولى الحكومة مسؤولية إشراك المدير العام الذي يحمل جنسية الدولة في نظام التقاعد المعتمد من قبل الحكومة، براتب حساب اشتراك يساوي الراتب الإجمالي للمدير العام، وفقاً لما يلي:
1. الراتب الأساسي، والذي يعادل (50%) من الراتب الإجمالي.
 2. العلاوة العامة، والتي تعادل (50%) من الراتب الإجمالي، وتشمل هذه العلاوة العامة ما يلي:
أ- علاوة غلاء المعيشة.
ب- العلاوة الاجتماعية للأولاد.
ج- العلاوة الاجتماعية للمواطن.
د- بدل السكن.
- ب- يتم احتساب راتب حساب الاشتراك وفقاً لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، اعتباراً من الأول من يوليو 2013.

تقويم الأداء المادة (7)

- أ- يقاس أداء المدير العام وفقاً لنظام إدارة أداء خاص بالمديرين العموم تضعه دائرة الموارد البشرية، ويعتمده الحاكم بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
- ب- تتولى دائرة الموارد البشرية إدارة ومتابعة تطبيق نظام إدارة الأداء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

خطة التطوير المادة (8)

على المدير العام اعتماد خطة تطوير سنوية خاصة به، يقوم بإعدادها بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية وذلك بما يتلاءم مع متطلبات عمل الدائرة ونتائج تقويم أدائه.

النقل المادة (9)

يجوز بمرسوم من الحاكم نقل المدير العام من دائرة إلى أخرى، وذلك مع عدم المساس بحقوقه الوظيفية المكتسبة، بما في ذلك مخصصاته المالية.

النذب المادة (10)

يجوز بقرار من الحاكم نذب المدير العام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو غاب عنها شاغلها في دائرة أخرى.

تسليم ونقل المهام المادة (11)

أ- يلتزم المدير العام فور انتهاء خدمته، قضاء فترة انتقالية يقوم خلالها بتسليم ونقل كافة مهامه وما بحوزته من ملفات ومستندات ومعلومات وغيرها إلى المدير العام الذي يحل محله في شغل الوظيفة.
ب- تكون الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة أشهر، وتحسب هذه الفترة ضمن مدة الخدمة الفعلية للمدير العام ويستحق عنها كافة مخصصاته المالية المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
ج- يجوز تقليص الفترة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من الحاكم، ويحدد القرار المخصصات المالية المستحقة للمدير العام المنتهية خدمته.

ضمان سرية المعلومات وعدم تضارب المصالح وحقوق الملكية المادة (12)

أ- يلتزم المدير العام بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بمقتضى وظيفته، وعدم الإفصاح للغير عن أية معلومات قد تلحق ضرراً بالدائرة أو الحكومة سواء أثناء خدمته أو بعد انتهائها.
ب- يجب على المدير العام عدم المشاركة في اتخاذ أي قرار يتعلق بأي من الشركات أو المؤسسات التجارية التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو التي يكون عضواً في مجلس إدارتها في العطاءات الخاصة بالدائرة التي يعمل فيها أو المؤسسات التابعة لها.
ج- تؤول حقوق الملكية الفكرية عن الأعمال والتطوير في أساليب العمل والمصنفات التي قدمها المدير العام خلال فترة عمله بالدائرة إلى الحكومة.

المسؤولية المدنية للمدير العام المادة (13)

لا يكون المدير العام مسؤولاً من الناحية المدنية تجاه الغير عن أي فعل أو ترك يتعلق باختصاصاته الوظيفية أو يرتكبه أثناء تأديته لمهامه الوظيفية، وتكون الحكومة وحدها المسؤولة عن ذلك الفعل أو الترك، ولا يخل ذلك بحق الحكومة في الرجوع على المسؤول عن ذلك الفعل أو الترك إذا ارتكب عمداً أو نتيجة لخطأ جسيم.

التحقيق مع المدير العام المادة (14)

أ- باستثناء حالة التلبس، لا يجوز استدعاء المدير العام للتحقيق معه، أو اتخاذ أي من الإجراءات الجزائية ضده عن أي فعل أو ترك يتعلق باختصاصاته أو مهامه الوظيفية أو يرتكبه أثناء تأديته لها أو بسببها، إلا بإذن من الحاكم. وفي جميع الأحوال يجب على النائب العام أن يرفع الأمر إلى الحاكم خلال (48) ساعة من وقت ورود البلاغ للنيابة العامة، وعلى جهات الضبط القضائي إخطار النائب العام بالفعل أو الترك المدعى بارتكابه من قبل المدير العام خلال

(24) ساعة من وقت تسجيل البلاغ.
ب- يشترط في عضو النيابة العامة الذي يتولى التحقيق مع المدير العام أن لا تقل درجته عن درجة محامي عام.
ج- إذا استدعى التحقيق توقيف المدير العام، فإنه يجب أن يتم ذلك في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لغيره من الموقوفين.

سريان قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المادة (15)

تسري أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته على المدير العام في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، أو التشريعات السارية لدى الدوائر التي لا يسري بشأنها أحكام القانون رقم (27) لسنة 2006 المشار إليه، أو العقد المبرم معه وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة وظيفة المدير العام.

الإلغاءات المادة (16)

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

السريان والنشر المادة (17)

يعمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 3 أكتوبر 2013م



الموافق 27 ذو الحجة 1343هـ

جدول بالجهات الحكومية الخاضع مديروها للدرجة المالية الواردة في هذا القانون

م	الجهة الحكومية	المسمى الوظيفي
1	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	الأمين العام
2	بلدية دبي	المدير العام
3	حكومة دبي الذكية	المدير العام
4	دائرة الأراضي والأموال	المدير العام
5	دائرة التشريلات والضيفة	المدير العام
6	دائرة التنمية الاقتصادية	المدير العام
7	دائرة جمارك دبي	المدير العام
8	دائرة الرقابة المالية	المدير العام
9	دائرة السياحة والتسويق التجاري	المدير العام
10	دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري	المدير العام
11	دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي	المدير العام

12	دائرة شؤون النفط	المدير العام
13	دائرة المالية	المدير العام
14	دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي	المدير العام
15	المكتب الإعلامي لحكومة دبي	المدير العام
16	مؤسسة دبي للإعلام	الرئيس التنفيذي
17	هيئة تنمية المجتمع في دبي	المدير العام
18	هيئة الثقافة والفنون في دبي	المدير العام
19	هيئة دبي للطيران المدني	المدير العام
20	هيئة الصحة في دبي	المدير العام
21	هيئة الطرق والمواصلات	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
22	هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي	رئيس مجلس المديرين والمدير العام

هكذا وردت بالأصل ونرى صحتها (الموافق 27 ذي القعدة 1434هـ)

